



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעת:

קוגל יונה

באמצעות ב"כ עו"ד מועלם ציון
רח' חסן שקורי 6, חיפה

-נגד-

הנתבע:

דביר רפי

באמצעות ב"כ עו"ד שילה אוריאל
שד' המגינים 35, ת.ד. 33691 חיפה

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו האוסר על הנתבע לעשות שימוש בשטח הצמדה א' שבבעלותו הפרטית, אלא לצורך מעבר בלבד, כקבוע בתקנון המוסכם. כן התבקש צו המתיר לתובעת לצקת בטון על גבי רצועת קרקע המפרידה בין דירתה לדירת הנתבע, לשם מניעת סחף של אדמה לכיוון דירתה.

רקע כללי וההליך

1. הצדדים בעלי דירות בבית משותף ברחוב העצמאות 80 קריית אתא, הידוע כגוש 11012 חלקה 111 (להלן – **הבית המשותף**). הבית המשותף מורכב משלושה מבנים ובסך הכול שמונה דירות. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים בשנת 1976 ורשום לו תקנון מוסכם (להלן – **התקנון המוסכם**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. התובעת היא הבעלים של דירת מגורים הרשומה כתת חלקה 7 (מבנה מס' 3) הנמצאת בצדה האחורי-מזרחי של החלקה, ומוצמדת לה, בין היתר, קרקע המסומנת בתשריט באות ה'. הנתבע הוא הבעלים של תתי חלקות 1, 2 ו-4 (ממוקמות במבנה מס' 1 ובמבנה מס' 2), להן הצמדות שונות, לענייננו רלוונטית הצמדה א' ששטחה 177.39 מ' והיא משותפת לתתי חלקות 1-4 (להלן – **הצמדה א'** או **ההצמדה**).
3. קודם להליך דנן, ניהלו הצדדים הליך משפטי בבית משפט השלום בקריות, בתביעה שהגיש הנתבע נגד התובעת בגין השתלטותה על חלקים מהצמדה א' ומהרכוש המשותף [ת"א (שלום-קריות) 18-03-14081 **דביר נ' קוגל** (21.10.21)] (להלן – **ההליך הקודם**). בפסק הדין חויבה התובעת בין היתר, לסלק את ידה משטח הצמדה א' וכן משטח השייך לרכוש המשותף, שאליו פלשה.
4. בכתב התביעה שלפניי שהוגש בתאריך 26.05.22, מבקשת התובעת לאסור על הנתבע שימוש בהצמדה א' שאינו לצורך "מעבר" - השימוש היחיד שהותר לפי התקנון המוסכם. עוד מבקשת התובעת להתיר לה לצקת בטון על רצועת קרקע השייכת לרכוש המשותף, הנמצאת בסמוך להצמדה ה' שבבעלותה (להלן – **השביל המשותף**).
5. כתב הגנה מטעם הנתבעת הוגש בתאריך 18.09.22, ובתאריך 02.10.23 התקיימה ישיבה מקדמית שבסופה נקבע התיק לשמיעת ראיות. החלטה בטענותיו המקדמיות של הנתבע, להעדר סמכות עניינית ולהעדר סמכות מקומית, ניתנה בהחלטה מיום 20.10.22.
6. ישיבת הוכחות שהתקיימה בתאריך 22.01.23. לאחר שמיעת אחד מעדי התובעת, התנהל דין ודברים בין הצדדים בניסיון להגיע להסכמות דיונית ביחס להמשך בירור המחלוקת. באותו יום ביקרתי בבית המשותף, בתיאום עם הצדדים. בהחלטה שניתנה לאחר הביקור במקום, וברוח הדברים שעלו במהלכו, התבקשו הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להודיע עמדתם ביחס לאפשרות שהמחלוקת תוכרע על יסוד טיעוני הצדדים בכתב, ורשמי מהביקור במקום.

7. בתאריך 29.01.23 ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים כדלקמן: פרשנות התקנון המוסכם ביחס לשימוש המותר בהצמדה א' תוכרע על יסוד טיעוני הצדדים בכתב. הכרעה בעניין תחזוקת השביל המשותף, תוכרע על סמך רשמי מהביקור בבית המשותף.

תמצית טיעוני הצדדים בסיכומיהם בכתב

טענות התובעת

8. בסיכומיה, טענה התובעת כי בפסק הדין שניתן בהליך הקודם נקבע שלפי התקנון המוסכם, השימוש בהצמדה א' מוגבל לצורכי מעבר בלבד, והדיון בהליך דנן עניינו בשאלה מה כולל המונח "מעבר".

9. לדברי התובעת, "מעבר" ו"זכות מעבר" משמעם תנועה ותזוזה על גבי הצמדה א', זאת, בניגוד לשימוש שהנתבע עושה בהצמדה א' הכולל החניית כלי רכב, אחסנה או הנחה של ציוד.

10. בנסיבות העניין, מבקשת התובעת לאסור על הנתבע כל שימוש בהצמדה א' שאינו לצורך מעבר, תוך חיובו בהוצאות ההליך, שכן לדבריה, בטרם נקיטת ההליך דנן, פנתה אל הנתבע במכתב התראה, שיחדל מעשות שימוש בהצמדה א', בניגוד ליעוד שנקבע בתקנון המוסכם, אך ללא הועיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיכומי הנתבע

11. לטענת הנתבע, הגבלת המונח "זכות מעבר" לפרשנות המילולית של "מעבר", תעמוד בסתירה לפסק הדין (סעיפים 1-3). כמו כן, הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, היא זכות קניינית שמוכרת כזכות יסוד, ואין להגבילה אלא בכפוף לפסקת ההגבלה (סעיף 2).
12. עד לפסק הדין בהליך הקודם נהגה התובעת לחנות על גבי הצמדה ה' שבבעלותה ועל חלק מהצמדה א', ולכן דרישתה מהנתבע, לוקה בחוסר תום הלב (סעיפים 4-5).
13. התובעת אינה טוענת שהשימוש שהנתבע עושה בהצמדה א' מנוגד לתכלית של התקנון או פוגע בזכויותיה. מנגד, הפרשנות המילולית של התיבה "זכות מעבר" מקנה לבעליה זכות אינהרנטית להחנות או להעמיד כלי רכב על גבי הצמדה א' הסמוכה אליה. בתקנון המוסכם לא צוין שמדובר במעבר רגלי, ומכאן שהמעבר כולל מעבר בכלי רכב (סעיפים 6-7).
14. לפי כללי הפרשנות, יהא זה נכון ליישם את כל מה שמקובל לגבי "דרך" - כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה - גם על המקרה דנן; מהותה של כל דרך היא למעבר ובכל דרך ניתן לחנות, כל עוד לא נאסר הדבר במפורש (סעיף 8 לסיכומים).
15. חניית כלי רכב לזמנים קצרים בשעות הפעילות של החנות שמנהל הנתבע, היא שימוש טבעי סביר ואינטגרלי ביחס לחנות. קיומו של שטח מעבר וגישה נוחה ללקוחות החנות היו שיקול מכריע בעצם רכישת החנות והפעלתה (סעיף 9).
16. פרשנות לפיה זכות המעבר כוללת גם זכות חנייה, מתיישבת גם עם אופי הסביבה, והשימוש הנעשה בבניינים הסמוכים, ברחוב מרכזי שיש בו בתי עסק רבים עם מקומות חניה (סעיף 10).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. הנחת סחורה על ההצמדה באופן זמני היא שימוש מותר, גם אם לא היה מדובר בשטח של הנתבע. כל בעל דירה רשאי להניח סחורה בשטח הסמוך לדירתו עד להכנסתה לדירה. אין מדובר בפעולת אחסון קבועה על ההצמדה (סעיף 11).

סיכומי תשובה מטעם התובעת

18. לאחר שהוגשו סיכומי הנתבע, ביקשה התובעת להגיש סיכומי תשובה, בטענה שהנתבע חרג בסיכומיו מההסכמה הדיונית, הואיל וכלל בסיכומיו טענות נגד תום לבו של הנתבעת, שאינן עניין של פרשנות ואף לא הוזכרו בכתב הגנתו, בכללן טענות במישור העובדתי, שאין להן כל בסיס בחומר שהוגש והן גם סותרות את פסק הדין בהליך הקודם.

19. בנסיבות אלו, ביקשה התובעת לדחות כל טענה החורגת מהסכמות הצדדים או המרחיבה את חזית הגנתו של הנתבע. למען הזהירות, התייחסה התובעת לטענות אלו בסיכומיה, וטענה שיש לדחותם גם לגופם של דברים.

דיון והכרעה

א. הפרשנות שיש לתת לתיבה "זכות מעבר בלבד" הקבועה בתקנון המוסכם

20. עניינה של המחלוקת נוגע לפרשנות התקנון המוסכם, המגביל את השימוש של הנתבע בהצמדה א' לצורך "זכות מעבר בלבד".

21. לפי סעיף 61 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), התקנון הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומטרתו להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף. הפסיקה הכירה בעליונותו הנורמטיבית של התקנון המוסכם, בהשוואה למערכות כללים אחרות החלות על הבית המשותף, ולא בכדי הוא זכה בספרות המשפטית לכינוי "מעין חוקה" [ראו: [ה"פ \(מחוזי י"ם\) 49407-05-12 ג'ולי ביטון נ' מצפה בית שמש בע"מ](#) (נבו 5.3.2018)];



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ נ' מורן
טכנולוגיות ניקוי בע"מ (נבו 08.10.21); יהושע ויסמן דיני קניין – חלק שני בעלות
ושיתוף, 428 (1997).

22. ככל הסכם, יש לפרש את התקנון המוסכם לפי הכללים החלים בפרשנות חוזים, לפי
אומד דעת הצדדים (ראו: ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי רפול עזרא, פ"ד נד(3), 389);
עש"א (מחוזי ת"א) 38668-11-21 יודיטקס בע"מ נ' נציגות הדיירים והבית
המשותף בבלי 12 תל אביב (נבו 11.7.2022).

23. בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן - חוק החוזים), נקבעו כללים מנחים
לפרשנות הסכמים; העיקרי שבהם, הקבוע בסעיף 25(א) לחוק החוזים, תוקן ביום
17.01.2011 במסגרת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011, וזו
לשונו: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה
ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון
החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו".

24. התקנון המוסכם של הבית המשותף שלפניי נרשם בשנת 1976, ולכן חל עליו סעיף
25(א) לחוק החוזים, בנוסחו קודם לתיקון מס' 2:

**"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת
מתוך החוזה, ובמידה שאינה משתמעת ממנו – מתוך הנסיבות".**

25. למרות התיקון האמור, המצב המשפטי לא השתנה באופן מהותי (רע"א 3961/10
המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ (נבו 26.2.2012); ובפסיקה
שניתנה לאורך השנים, לפני ואחרי התיקון, הוטמעו שני כללים עיקריים בפרשנות
הסכמים:

**"האחד, כי לשון החוזה היא "כלי הקיבול" של אומד דעת
הצדדים, התוחם את גבולות הפרשנות ואינו מאפשר לייחס
לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו (דנ"א 2045/05
ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד מדינת**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ישראל [פורסם בנבו] (11.5.2006), להלן: ענין מגדלי ירקות);
ע"א 8836/07 בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן [פורסם בנבו]
(23.2.2010), להלן ענין בלמורל). השני, כי קיימת חזקה
שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את המשמעות
הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב, היא המשמעות
האינטואיטיבית הקמה עם קריאת לשון החוזה על רקע
הקשר הכללי (רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר
חברה לתביעות בע"מ, [פורסם בנבו] בפסקה 15 (26.2.2012);
ענין מגדלי ירקות; ענין בלמורל). לשון אחר - במקרים
שבהם לשון החוזה היא ברורה על פניה, קיימת חזקה שהיא
משקפת את אומד דעת הצדדים (גרשון גונטובניק "מחשבות
אודות פרשנות, פרשנות חוזים וגבולותיה", המשפט יח 105,
129 (תשע"ד) [ע"א 8080/16 עמודי שחף בע"מ נ'
לברנצ'וק (נבו 08.08.2018); ראו גם: ע"א 5620/16
אופטיקה הלפרין בע"מ נ' Luxottica Group Spa (נבו
21.1.2020)].

נפנה לבחון את לשון התקנון המוסכם לאורם של כללים פרשניים אלו.

26. סעיף 1.א לתקנון המוסכם קובע כדלקמן:

"בהתאם לאמור בסעיף 55 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן
"החוק") אנו מוציאים חלקים מהרכוש המשותף ומצמידים לדירות
כדלקמן:

א. במעבר המסומן על התשריט באות א' בשטח 177.39
ממ"ר זכות מעבר בלבד לדירות חלקות משנה 111/1
עד 111/4 כולל".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. הצדדים מסכימים שהשימוש בהצמדה א' הוגבל לצורך מעבר בלבד, אך לכול אחד מהם פרשנות שונה למונח זה, כפי שפורט לעיל. במחלוקת זו, יש לקבל את הפרשנות המוצעת על ידי התובעת.

28. לשון הסעיף ברורה: הצמדה א' מקנה לתתי חלקות 1 עד 4 זכות מעבר על גבי הצמדה א', ומצוין בסעיף שמדובר בזכות מעבר בלבד. גם המילים הפותחות את סעיף 1.א לתקנון המוסכם: "במעבר המסומן על התשריט באות א'...", מחזקות את המסקנה שהצמדה א' יועדה לצורך מעבר, ולא נכתב למשל 'בקרע המסומנת... או 'במדרגות' המסומנות... אלא "במעבר".

29. מקובלת עליי טענת ב"כ התובעת, ששימוש בשטח ההצמדה לצורך מעבר, משמע שימוש לצורך הגעה ממקום למקום, ושימוש מסוג זה אינו כולל אפשרויות אחרות, לרבות הנחת סחורה על גבי הצמדה א' (ראו להלן) או החניית כלי רכב.

30. הנתבע טען בסיכומיו שיש לתת פרשנות רחבה למילה "מעבר". לטעמו של הנתבע, יש להתיר לו לעשות שימושים מסוג אחר בשטח ההצמדה, כגון: הנחה של סחורה (והכנסתה לחנות בסוף היום), העמדה של כלי רכב ואף החנייתם. לטענת הנתבע, מדובר בשימושים סבירים ואינטגרליים להפעלת חנות, ואף מתיישבים עם אופי הסביבה; כן טען הנתבע ששימושים אלו אינם נוגדים את תכלית התקנון ואף אינם פוגעים בזכויות התובעת.

31. גם אם היה מדובר בטענות מבוססות (ואיני קובעת שכן); הן אינן רלבנטיות בנסיבות שלפניי, ואין להן כל נפקות במחלוקת שבין הצדדים. משנקבע בתקנון המוסכם שהשימוש בהצמדה א' מוגבל למעבר בלבד, הרי שהוראה זו מוחלטת, ואין לסייגה בשל איזה מהטעמים שהובאו. ככל שהייתה כוונת מנסחי התקנון לקבוע חריגים לכלל הקובע שהצמדה א' תשמש למעבר בלבד או להותיר שיקול דעת לדיירים, היה הדבר מקבל ביטוי בתקנון המוסכם. משלא נעשה הדבר, וסוג השימוש שהותר אינו משתמע לשתי פנים, יש לפרש את החוזה בהתאם ללשון התקנון המוסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. בנסיבות שבהן, לשון התקנון המוסכם ברורה, ואינה נתונה לכמה פרשנויות, חזקה שהיא משקפת את אומד דעת הצדדים; במצב דברים זה, אין לפנות לבחינת הנסיבות החיצוניות להסכם (ע"א 8080/16 שאוזכר לעיל). לא למותר לציין, כי משהוסכם שהכרעה בעניין פרשנות התקנון תינתן על יסוד טיעוני הצדדים בכתב, ממילא אין לפניי ראיות הסותרות חזקה זו, ומצביעות על קיומה של כוונה שונה מזו העולה מהפרשנות המילולית של המונח "מעבר".

33. טעם נוסף בגינו אין לקבל את פרשנותו של הנתבע, קשור לסיווגו המתבקש של התקנון המוסכם כחוזה סגור [ראו: [ע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ](#) נ' **רכבת ישראל בע"מ** (נבו 20.11.2019)], בהיותו חוזה הממצה את הזכויות והחובות של הצדדים לו והבאים בנעליהם; ובשל התנאים הנדרשים לשם שינוי הוראותיו (סעיף 62א) לחוק המקרקעין). משמעות סיווגו של התקנון המוסכם כ"חוזה סגור" היא שיש לפרשו באופן דווקני, בהתאם לאומד דעת הצדדים לו, כפי שבאה לידי ביטוי מלשונו הפשוטה והברורה, ובלי להיזקק לשיקולים נוספים, כפי שטוען הנתבע. **"שופט אשר בא להכריע במחלוקת לגבי משמעותם של תנאיו של חוזה סגור לא יעסוק אלא בקביעתן של עובדות החוזה. הווה אומר: השאלה היחידה שעליה יהא עליו לענות היא "מה הסכימו ביניהם הצדדים כעניין של עובדה"?**... פרשנותו של חוזה פורמלי סגור, ככל שמלאכה זו תידרש, תהא אפוא חסינה מפני הכנסת שיקולים ערכיים, החיצוניים לחוזה, על ידי בית המשפט" [\[ע"א 7649/18](#) שאוזכר לעיל; ראו גם: פסיקתו של כבוד המפקח מאיר פורת בתיק (המפקח על המקרקעין (פתח תקוה) [355/21 הלר נ' רוט](#) (נבו 27.3.2022)].

34. מסקנתי כי יש לפרש את המונח מעבר, בהתאם לפרשנות המילולית של מונח זה, מתיישבת עם פסיקתו של בית המשפט בהליך הקודם. להלן יובא ציטוט מלא של סעיף 16 לפסק הדין (החלק המסומן בקו תחתון, לא צוטט על ידי הנתבע בסיכומיו):

"בניגוד לטענת הנתבעת, רישום התקנון בדרך זו גם מתיישב בדרך תכליתית עם כוונת הצדדים. ככל והשטח היה נשאר כרכוש משותף, לא היה כל צורך להקנות לבעלי היחידות 111/4-111/1



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זכות מעבר במקום, מאחר וזכות זו הייתה מוקנית להם ממילא, מעצם היותו של השטח כרכוש משותף. ההיגיון המשפטי היחיד לקבוע בתקנון כי לבעלי היחידות 111/1-111/4 זכות מעבר בלבד, הינו מאחר והתקנון מצמיד אליהם את השטח קניינית. אלמלא המגבלה בתקנון לזכות מעבר, יכולים היו בעלי יחידות אלה, גם לבנות על שטח זה, דבר שנמנע עם הקביעה בתקנון כי השימוש בשטח זה יהיה לזכות מעבר בלבד" (סעיף 16 לפסק הדין; הדגשה שלי – עמ"ב)

35. מדברים אלו עולה, שמתן פירוש מילולי למונח "מעבר" כפי שקבעתי, לא רק שאינו סותר את פסק הדין כטענת הנתבע, אלא עולה עמו בקנה אחד. למען הסר ספק, יצוין שההתייחסות בפסק הדין לאפשרות לבנות על גבי הצמדה א' צוינה כדוגמה בלבד לשימוש שאסור לפי התקנון, ואין הכוונה שבפסק הדין נאסר רק שימוש זה והותרו יתר השימושים, כפי שטען הנתבע בהליך שלפניי.

36. עוד יש לדחות, טענתו של הנתבע שאין להגביל את זכותו הקניינית בהצמדה א', אלא בכפוף לפסקת ההגבלה (!). כפי שהוריתי בהחלטה מיום 20.10.22, בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון המוסכם איסור הנוגע לשימוש הנעשה בתוך פנים דירותיהם, כפי שנקבע בפסיקה: "יתר-על-כן, בעל דירה החפץ לחייב בעלי דירות אחרות להועיד דירותיהם לשימוש מסויים בלבד, כגון למטרת מגורין, יכול לקבוע כך בתקנון מוסכם שייערך על-פי [סעיף 62 לחוק המקרקעין](#). ואולם באין תקנון מוסכם, חל התקנון המצוי, וההוראות שבו מגינות על זכות הקניין של בעלי הדירות ותו לא" [ראו: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי פד"י כח(1) 730 (1974)].

37. אשר לטענת הנתבע, כי עד לפסק הדין, התובעת בעצמה החנתה כלי רכב בהצמדה א', ואף כיום היא נוהגת להחנות כלי רכב בהצמדה ה' שבבעלותה, ולכן היא מנועה מלטעון כי יש לאסור על הנתבע שימוש דומה - מדובר בטענה החורגת מהסכמות הדיוניות בין הצדדים, שלהן ניתן תוקף של החלטה, ולכן איני מוצאת לדון בטענה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. יש לדחות את טענת הנתבע, כי עצם קיומו של שטח מעבר וגישה נוחה ללקוחות החנות, היו שיקול מכריע בהחלטתו לרכוש את החנות. תכלית רישומו של תקנון מוסכם היא להביא לידיעת כל אדם מעונין, מידע ביחס לבית המשותף, לרבות מערך הזכויות והחובות של כל דירה ודירה; ומרגע רישומו של התקנון המוסכם, כוחו יפה כלפי בעלי הדירות בבית המשותף וגם כלפי אלו שנעשו בעלי דירות לאחר מכן [ראו: סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין; רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונם שלמה נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.13); עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ (נבו 08.10.21)]. בנסיבות שבהן, הגבלת השימוש בהצמדה א' עוגנה באופן מפורש בתקנון המוסכם, יש לדחות טענת הנתבע, שנמנע ממנו לעשות שימושים מסוג אחר.

39. בחנתי טענות הנתבע המתייחסות להגדרה של "דרך" בחוק התכנון והבנייה, ומצאתי לדחותן, משאינן עולות בקנה אחד עם הכללים הקבועים בדין ביחס לפרשנות חוזים, כמפורט לעיל. אשר לטענת הנתבע כי השימוש בהצמדה הוגבל למעבר, ולא נאסר ספציפית, מעבר לכלי רכב – אכן, לא נאסר בתקנון המוסכם מעבר בכלי רכב, אך אין באמור להרחיב את הפירוש המילולי של המונח "מעבר", ולהתיר לנתבע להחנות כלי רכב על הצמדה א', שימוש החורג מזכות מעבר שהוקנתה לו בתקנון.

40. לסיכום, מהטעמים שהובאו לעיל, אני קובעת שהזכות למעבר בלבד בהצמדה א' שעוגנה בתקנון המוסכם, מקנה לנתבע אפשרות מעבר, כמשמעה המילולי של מונח זה, לצורך הגעה ממקום למקום, והיא אינה כוללת שימושים מסוג אחר, כגון: הנחת סחורה על גבי הצמדה א' והחנייה של כלי רכב, כפי שנוהג הנתבע לעשות כיום.

ב. הוראות בדבר תחזוקת השביל המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. בכתב התביעה ביקשה התובעת צו מכוח סעיף 3(א) לתקנון המצוי, המתיר לה לצקת בטון על גבי שביל משותף הנמצא בסמוך להצמדה ה' שבבעלותה, לשם מניעת סחף של אדמה לשטחה הפרטי. סעד זה כבר אינו עומד על הפרק, לנוכח הסכמת הצדדים, שבפסק הדין אתן הוראות ביחס לאופן תחזוקת השביל המשותף, על סמך רשמי מהביקור בבית המשותף.

42. השביל המשותף הוא רצועת קרקע ברוחב כשני מטרים, שכלואה בין הצמדה ה' שבבעלות התובעת לבין המבנה שבו מצויה החנות של הנתבע. בביקורי במקום הבחנתי בפסולת "קלה" על גבי השביל המשותף ובצמחיית "פרא" שצמחה בו. במצב דברים זה, אני סבורה שנדרשת תחזוקה שגרתית של ניקוש העשבים וניקוי השביל מפסולת. ואולם משמדובר בעניין הקשור לאחזקת הרכוש המשותף, הרי שהחלטה מסוג זה צריכה להתקבל על ידי האסיפה הכללית ברוב דעות, בהתאם לסעיפים 5 ו-12(א) לתקנון המצוי [ראו גם: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974)].

43. משלא צורפו יתר בעלי הדירות להליך, אין לתת צו בלי שתישמע עמדתם, ויש לכנס אסיפה כללית לצורך קבלת החלטה בעניין זה. בהעדר נציגות לבית המשותף, וככל שתבקש התובעת לפעול לאחזקת השביל המשותף, יהא עליה לכנס את האסיפה הכללית (ראו להלן).

סוף דבר

44. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע או מי מטעמו לעשות בהצמדה א' שימוש שאינו לצורך מעבר בלבד, קרי לצורך הגעה ממקום למקום, ונאסר עליו לעשות שימושים בהצמדה א', החורגים משימוש זה.

45. בין היתר, נאסר על הנתבע או מי מטעמו, להציב סחורה על גבי הצמדה א' ולהחנות בה כלי רכב. למען הסר ספק ומחלוקת עתידית, חניה תיחשב העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי הפסקות, בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין [ראו: הגדרת חניה בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. בהעדר נציגות לבית המשותף, וככל שתבקש התובעת לחייב את בעלי הדירות בתחזוקת השביל המשותף, רשאית היא לכנס את האסיפה הכללית, בהתאם לכללים הקבועים בתקנון המצוי, לצורך דיון והחלטה בעניין תחזוקת השביל המשותף, בהתאם להמלצותי לעיל. אין באמור למנוע מהאסיפה הכללית החלטה על דרך תחזוקה אחרת, ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל ברוב הנדרש בחוק.

47. לאחר שנתתי דעתי להתנהלות הצדדים בהליך, להסכמה הדיונית, לסעד שנפסק, ולסעד הראשוני שהתבקש ביחס לשביל המשותף ממנו חזרה התובעת, אני מורה שכול צד יישא בהוצאותיו.

מזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק שלפניי.

ניתן היום, ו' אב תשפ"ג, 24 יולי 2023, בהעדר הצדדים.

ענת מידן בלום

ענת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין